Quamquam christianorum cadavera — Confirmatio statutorum coemeterii Albanensis

GREGORIUS PP. XVI. · 1834-06-03 · Multilingual

GREGORIUS PP. XVI. ad perpetuam rei memoriam. -

Quamquam christianorum cadavera ex ho- dierna, qua iamdudum utimur disciplina, in templo humari permissum, pluribus tamen in locis vetus viget consuetudo mortuorum cor- pora in coemeteriis condendi, ubi quasi in dor- mitionis loco iacentes resurrectionem aliquando a Christo Domino expectant. Quam quidem consuetudinem publicae valetudini ac fidelium pietati per opportunam sacri ipsi ritus et con- ciliorum acta non solum retinendam, verum etiam ubi fieri potest restituendam. esse prae- scribunt.

Haud longe ab alma hac Urbe Nostra meri- diem versus extat Albanum perantiqua Civitas, cardinalis episcopi suburbicarii conspicua sedes, quae quum aeris salubritate, regionis amoeni- tate et agrorum ubertate tum incolis, tum ex- teris quibusque viris ibi diversantibus in dies frequentior, curas ac sollicitudines supremi eius magistratus excitavit, ut aedificiorum etiam mole et amplitudine omnium admirationem sibi posset conciliare. Et quoniam Albanorum in catholicam religionem cultus, venerabilis fra- tris Nostri Ioannis Francisci cardinalis Falsa- cappa nuncupati, eorum episcopi eximia vigi- lantia magis magisque fervere conspiciatur, cu- iusque ordinis cives in cathedrale templum am- plificandum conspirarunt, ut domus Dei ac domus orationis sanctitatem, maiestatem, splen- dorem undique praeseferret. In nova vero aedi- ficii figura praescribenda omnino opus esse visum est, ea uti templi parte, quae corporibus sepeliendis erat designata, illud namque unum parochiale est, tunc enim vero quum novus é0- rum sepulturae locus esset constituendus, pro- vido ipsius episcopi civitatis primorum ac ma- gistratus consilio deliberatum fuit prope eam- dem urbem coemeterium adstruere proximum coenobio et ecclesiae, cui a Stella nomen, quae- que ad sacram Carmelitarum familiam in prae- sentia pertinent. Atque ut omnia recte et ex ordine procederent, ipse venerabilis frater No- ster summo quo praeditus est rerum usu cum

eius sacrae familiae alumnis opportunas leges”

et conditiones statuit, quibus coemeterium erat extruendum, quae sane leges et conditiones a supremis eorum moderatoribus atque ab epi- scopo inscriptae et a Nobis approbatae, in epi- scopali curia asservantur.

Itaque quum divina ope, publici magistratus aliorumque rei praefectorum studio, populique universi collata pecunia huiusmodi opus pene ad exitum fuerit perductum, ad arcendas quan- tum licet controversias, quae in: posterum ex- citari possent, ipse venerabilis frater Noster sa- crae Visitationis occasione decretum edidit, quo debita gratiarum actione iis ecclesiarum recto- ribus relata, in quibus pro tempore cadavera sepulta sunt, collatisque consiliis cum canoni- corum collegio cathedralis templi, eiusque pa- rocho, cum magistratu et sodalitate sanctissimi Sacramenti cadaveribus deferendis addicta, prae- ter leges et conditiones a commemoratis reli- giosis viris initas ea omnia colligenda curavit, quae coemeterio regendo ac moderando, cor- poribus decenti pompa ad ecclesiam ferendis, eisque humandis rationibus eiusdem canonico- rum collegii procurandis populi utilitati obla- tionum, seu funeris iurium abrogatione compa- randae, eodemque tempore civium tuendae va- letudini apprime conducant. Haec autem a die solemnis benedictionis coemeterii vim-habenda, sunt quae sequuntur:

i

Il cimiterio é e sara sempre soggetto alla giu- risdizione ordinaria dell’etho vescovo, ne potra mai acquistare esenzione non ostante la conti- guita al convento e |’ ingresso dalla parte della chiesa, benché il numero de’ religiosi aumen- tasse a segno di rendere esente il convento in forza de’ sacri canoni.

II.

Sara sempre integra |’ autorita dell’etio ve- scovo pro tempore anche nel tratto successivo

. per regolare il diritto di sepoltura in quel modo

che sara stimato necessario a seconda delle cir- costanze, e colle facolta ordinarie o straordi- marie secondo la contingenza stessa dei casi, senza che mai i pp. Carmelitani possano af- facciare un gius quesito colla erezione del ci- miterio.

Ill.

I legati contemporanei o perpetui, che a mo- tivo delle tumulazioni derivassero alla chiesa saranno considerati come gli altri legati pii, e quindi soggetti o no alla visita vescovile, se- condo che il convento a termine dei sagri ca- noni sara a quella soggetto ovvero esente.

IV.

Il convento dovra sempre essere abitato da tre religiosi almeno da messa permanenti.

V.

Il cimiterio sara indistintamente il luogo della tumulazione, per tutti i fedeli che moriranno in Albano o suo territorio, e che possano essere seppelliti in luogo sagro tanto cittadini che fo- restieri, salve le seguenti limitazioni.

VI.

Non potranno nell' istesso cimiterio erigersi sarcofagi, 0 porsi iscrizioni senza ispeciale per- messo dell'etho vescovo, e senza che da tali monumenti risulti un ben inteso ornamento del luogo.

VII.

Nulla. parimenti potra innovarsi nel mate- riale del cimiterio, ed in specie non potra aprirsi adito sulla piazza publica, dovendo — sempre i cadaveri essere ricevuti in chiesa, e da questa introdotti nel cimiterio. La porticina aperta nell'orto dei religiosi servira solo per comodo dei religiosi stessi e di passaggio

agli artisti ed altri operai, che dovessero pre- stare l'opera loro al cimiterio.

VIII.

Il sig. Luigi Capogrossi proprietario del fondo contiguo in correspettivita dell'eccessivo prezzo oltre la perizia ricevuto per quello ceduto per la costruzione del cimiterio, avendo assunto il peso di sopportare tutti i danni di qualunque specie provenir potessero dal cimiterio, si pre- scrive che non possa piantare alberi se non alla distanza di palmi quindici dal muro del cimi- terio e che debba per palmi tre dallo stesso muro lasciare il terreno sénza coltivazione, onde la fabbrica non resti danneggiata, e perché non possa allegare ignoranza, questo articolo sara ad esso comunicato con atto di cursore.

IX.

I regolari benché non esenti, potranno con- tinuare a servirsi delle sepolture delle proprie chiese per tutti gl' individui, che compongono le rispettive famiglie restando il becchino a loro carico.

b.«

I canonici, beneficiati, sacerdoti ed altri or- dinati in sacris potranno seppellirsi nella cat- tedrale, dovendo prestare il becchino di essa gratuitamente l'opera sua. I seminaristi po- tranno esser sepolti nella chiesa del seminario ritenuta la spesa del becchino e senza pregiu- dizio dei diritti parrocchiali.

XI.

Sara conservata nella cattedrale una sepol- tura addetta alla tumulazione del governatore della citta e degli individui della magistratura, che morissero in attuale esercizio della carica, prestando parimenti l'opera gratuita il becchino della cattedrale.

ALD

Saranno conservate le sepolture gentilizie attualmente esistenti: non potranno essere ce- dute ad altri in qualunque modo, né ad altri far passaggio anche per mezzo di femmine, in- tendendosi- estinto il diritto col cessare il co- gnome e la discendenza maschile dei possessori attuali, né erigersene o accordarsene delle nuove. Il becchino sara a carico delle rispettive famiglie.

XII.

Sara conservato alle chiese tanto regolari che secolari il diritto di essere scelte colle forme ca- noniche e sinodali per chiese esponenti e go-

derne i diritti: che anzi qualunque elezione di sepoltura o di scavo particolare, non esclusa la cattedrale o fatta o da farsi fuori delle eccezioni indicate, s' intendera risoluta nella sola esposi- zione dovendo l'umazione del cadavere aver luogo nel cimiterio. ,

XING *

Qualunque sia la chiesa esponente eletta, come sopra, ancorché quella della Stella, il cadavere dovra esservi condotto direttamente dalla casa del defonto senza alcuna esposizione in parroc- chia. , Sa"

XV.

In mancanza di elezione i cadaveri saranno trasportati alla propria parrocchia pei dovuti funerali, e quindi condotti di giorno al cimi- terio, previo avviso ai pp. religiosi perché pos- sano,riceverli, e far loro dare sepoltura con le regole canoniche.

XVI.

Sara conservato l'uso attuale che il .sacer- dote che associa il cadavere dia ad esso Il' ul- timo vale prima di entrare in chiesa, e quindi lo consegni ai religiosi sulla porta stessa della chiesa essendo di loro diritto le ulteriori preci prescritte dal rituale colle quali si accompagna il cadavere al luogo di sepoltura senza che il parroco o chi ne fa le veci possa entrare con stola o esercitar funzioni.

XVII.

Cid avra luogo egualmente se il cadavere procede da una chiesa esponente diversa dalla parrocchiale.

XVIII.

Se qualche circostanza richiedesse che i ca- daveri dovessero esser condotti direttamente al cimiterio senza essere prima esposti dovranno essere custoditi nella stanza a cid destinata nel cimiterio onde possano a suo tempo avere la sepoltura.

XIX.

L'assoluzione nel giorno dei morti da farsi nel cimiterio spettera ai pp. Carmelitani.

XX.

Una sepoltura sard esclusivamente destinata ai chierici di ordini minori, i quali come si é detto al num. x, non hanno luogo in catte- drale, ed un' altra pei bambini.

XXI.

Saranno le restanti sepolture assegnate meta per gli uomini, ¢ meta per le donne e saranno aperte in giro una dopo l'altra in quei giorni in cui dovra- aver luogo la tumulazione.

XXII.

Il vespillone dipendera interamente dai reli- giosi, tanto nella elezione che nella remozione.

XXIII.

A titolo di compenso per la spesa suddetta ed

ordinaria conservazione e custodia del cimi- terio, come pure per gratificazione, si asse- gnano in tutto annui scudi cento trenta, quali saranno pagati di trimestre in trimestre posti- cipato dalla cassa di amministrazione della fab- brica affidata all'erno vescovo fino a che la stessa non sara esonerata dalle attuali gravi spese, e quindi sara assegnato un fondo libero di egual rendita di annui scudi cento trenta da cedersi in proprieta pel suddetto correspettivo ai pp. Carmelitani.

XXIV.

Se mai occorressero spese di qualunque ripa- razione o spurgo di sepolture, saranno queste a carico della cassa stessa, ovvero della comu- nita, se quella si trovasse disciolta.

XXV.

Resta abolita la tassa fin qui in vigore del sotterratorio che si pagava al rmo capitolo, della cura e chierico, del becchino, dei portatori.

XXVI.

Di queste abolizioni non godranno i fore- stieri e quelli che non avessero acquistata la cittadinanza.

XXVII.

In compenso dell'abolizione si assegnano al rmo capitolo pei sotterratori annui scudi cin- quanta, per la cura e chierico annui scudi ses- santa.

XXVIII.

Si assegnano al rmo capitolo altri scudi trenta annui per pagare un altro becchino da esso di- pendente nella scelta e remozione, il quale avra Vobbligo di portare i bambini nel cimiterio, di assistere i cadaveri allorché sono esposti in cat- tedrale o altra chiesa esponente, accompagnarli fino alla chiesa della Stella portando la cassa

o altra cosa bisognevole, ancorché procedessero immediatamente dalla casa di domicilio, ¢ senza essere prima esposti in chiesa, e di prestarsi a tutto cid che pud essergli ingiunto dal rmo capitolo riguardo alla tumulazione e funerale dei defonti.

XXIX.

Sara a carico della confraternita del santis- simo Sagramento la mercede dei portatori, ed avra a titolo di compenso annui scudi cinquanta gia convenuti cogli officiali di essa per dieci anni, quali elassi, si potra venire ad un nuovo patto.

Bese

Tutti questi pagamenti si faranno di sei in sei mesi posticipatamente dalla cassa di ammi- nistrazione, fino a che non si sara fatto un fondo libero di egual reddito, ed in mancanza della cassa saranno garantiti dalla comunita.

XXXI.

Sebbene quanto sopra si esprime riconosca il suo fondamento nelle speciali facolta accor- date dal santo Padre, in quelle a noi compe- tenti in sacra visita, e vi sia gia concorso l'as- senso del rmo capitolo, illfha comunita e con- fratri del santissimo Sagramento, oltre la con- venzione gia firmata ed approvata come sopra coi padri Carmelitani, nondimeno i suddetti si sottoscriveranno al presente decreto, quale cosi sottoscritto sara nuovamente umiliato alla San- tita di Nostro Signore, perché si degni con specifiche lettere apostoliche accordarcene per- petua sanzione.

Dato in Albano al palazzo nostro vescovile questo di 29 maggio 1833 nell' atto di sacro- santa. visita.

G. F. card. vescovo di Albano

L. KS.

Gio. Battista arciprete Lucci Giuseppe archidiacono Varroni Gio. Battista canonico Silvestroni Mariano canonico Torregiani Felice canonico Contini Sebastiano canonico Bongianni Pietro canonico De Angelis Ambrogio canonico Campodonico Tommaso canonico Silvestri Gio. Battista Carnevali. gonfaloniere C. Velletrani anziano

Giovanni Mastrigli anziano Ferdinando Carnevali guardiano Giuseppe Sannibale guardiano Andrea Risi guardiano.

Quapropter venerabilis frater Noster Ioannes Franciscus suppliei, libello apud Nos institit, ut eadem ipsa supremae potestatis Nostrae robore, munire velimus.

Nos igitur elus petitionibus benigne annuen- tes, eO magis quod et Nos ipsi opus tam pium

atque utile pene excitavimus, impedimenta quae-

que in-loci adlecta praesentia Nostra amovendo, Nostramque auctoritatem, ubi opus erat inter- ponendo, ac praeterea quo plus' religionis et exterioris etiam ornatus ad hoc accederet aedi- ficium illud et sacris indulgentiis et duabus marmoreis columnis a Nobis dono datis ditan- dum curavimus, omnes et singulos quibus hae literae favent a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris, senten- . tiis et poenis quovis modo et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tan- tum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, leges, pacta et conditiones superius exaratas a Nobis apprime cognitas volentes scientesque, seu Motu Proprio ac certa scientia approbamus et confirmamus, easque ab iis om- nibus ad quod pertinent, quocumque munere fungentibus, sedulo servari praecipimus. Insuper iuris et facti defectus qui in illis condendis ac statuendis fortasse irrepserint, auctoritate apostolica, supplemus atque sanamus,

decernentes has literas et in eis contenta quae-.

cumque de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio vel intentionis Nostrae vel quo- piam alio defectu notari vel impugnari num- quam posse, sed eas semper et perpetuo va- lidas, firmas et efficaces existere ac fore suos- que plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, mec eas sub- quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspen- sidnibus, limitationibus, derogationibus, aut aliis contrariis

dispositionibus comprehensas, sed semper ab illis exceptas esse et fore, eo- rumque causa, quae expressa sunt, hoc ‘futu- risque temporibus plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoScumaue iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii Nostri apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quo- quam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus constitutionibus et ordina- tionibus apostolicis, nec non commemorati ca- nonicorum collegii cathedralis, templi coenobii et ecclesiae fratrum Carmelitarum etiam iura- mento, confirmatione apostolica, vel quavis fir- mitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et literis apostolicis superioribus et personis sub quibuscumque te- noribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficaciori- bus, efficacissimis ac insolitis clausulis irritan-

tibusque et aliis decretis in genere vel in specie, ac aliis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et sin-

~gulis etiam si pro sufficienti illorum deroga-

tione de illis eorumque totis tenoribus specia- lis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, aut quaevis alia ex- pressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et sin- gulorum tenores, forma in illis tradita obser- vata, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis. habentes, illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die tertia iunii millesimo octingentesimo trigesimo quarto, pontificatus Nostri anno quarto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; the Bernasconi edition numeral, genre label and synopsis, running titles, page numbers/signatures, isolated specks and provenance citations are omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.